

Prisão Domiciliar Humanitária: Conceito, Jurisprudência e Tendências (2015-2025)

Fundamentos Legais e Doutrinários

A **prisão domiciliar humanitária** consiste em permitir que o condenado cumpra a pena em casa, de forma excepcional, por razões de saúde ou idade avançada. Essa medida está fundamentada nos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde do preso ¹ ². No Brasil, a legislação prevê hipóteses de prisão domiciliar tanto no **Código de Processo Penal (CPP)** quanto na **Lei de Execução Penal (LEP)**:

- **CPP (art. 318, incisos I e II)** – permite substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o acusado tiver **mais de 80 anos** ou estiver **extremamente debilitado por doença grave** (dentre outras situações) ³. Essa previsão tem sido chamada pela jurisprudência de “prisão domiciliar humanitária” ⁴.
- **LEP (art. 117)** – autoriza que condenados em *regime aberto* cumpram pena em residência particular se tiverem **mais de 70 anos** ou forem **portadores de doença grave**, entre outras hipóteses previstas em lei ⁵. Embora a letra da LEP se refira apenas ao regime aberto, **tribunais superiores têm interpretado essas normas de forma mais ampla**, admitindo a prisão domiciliar também para condenados em regime fechado ou semiaberto em situações excepcionais nas quais o sistema prisional não possa assegurar o tratamento de saúde adequado ⁶.

Em complemento, a **Constituição Federal (art. 5º, XLIX)** e a própria LEP (art. 40) asseguram que é dever do Estado **respeitar a integridade física e moral dos presos**, o que inclui prover condições mínimas de saúde no cumprimento da pena ². Assim, doutrinadores entendem que, quando a manutenção do encarceramento representar risco à vida ou saúde do apenado, **deve-se compatibilizar a efetividade da pena com os direitos fundamentais do indivíduo**, recorrendo à prisão domiciliar por clemência humanitária. Conforme destacam Schmidt de Oliveira et al., trata-se de uma **medida justa e humanitária** que garante que a punição não viole direitos básicos, aplicável independentemente da gravidade do crime, desde que atendidos os requisitos médicos e pessoais exigidos ⁷. Em suma, a doutrina justifica a prisão domiciliar humanitária como instrumento de concretização do princípio da dignidade da pessoa humana no âmbito da execução penal.

Jurisprudência do STF nos Últimos 10 Anos

Nos últimos dez anos (2015-2025), o **Supremo Tribunal Federal (STF)** consolidou entendimentos que admitem a prisão domiciliar humanitária em casos excepcionais de execução de pena. Inicialmente vistas como medidas raras, tais concessões tornaram-se mais frequentes diante de quadros graves de saúde de apenados, sobretudo envolvendo indivíduos idosos. A seguir, destacam-se casos notórios julgados pelo STF nesse período, nos quais foi reconhecido o direito ao cumprimento de pena em casa por motivos humanitários:

Caso Paulo Maluf (2018)

O ex-deputado **Paulo Maluf** foi condenado pelo STF a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de lavagem de dinheiro ⁸. Aos **86 anos** de idade e portador de diversas enfermidades (inclusive câncer de próstata e problemas graves de coluna), Maluf iniciou o cumprimento da pena em dezembro de 2017 no Complexo Penitenciário da Papuda (DF) ⁸. Após reiterados pedidos da defesa – inicialmente negados em primeira instância – e diante da piora de seu quadro clínico (Maluf chegou a ser **internado às pressas** com compressão de nervos na coluna), o ministro **Dias Toffoli** concedeu **prisão domiciliar humanitária** em 28 de março de 2018 ⁹. Na decisão, Toffoli destacou a **situação extraordinária** evidenciada pelos laudos médicos e notícias da internação de urgência, entendendo preenchidos os pressupostos para a medida excepcional ¹⁰. Assim, Maluf pôde deixar a Papuda e cumprir o restante da pena em casa, em São Paulo, sob condições definidas pela Justiça. Este precedente marcou uma aplicação emblemática da prisão domiciliar humanitária a um condenado em regime fechado, diante da **idade avançada e do frágil estado de saúde** do apenado.

Caso Jorge Picciani (2018)

Outra decisão relevante foi tomada no caso do ex-deputado estadual **Jorge Picciani**, do Rio de Janeiro. Embora se trate de prisão **preventiva** (e não de execução de pena definitiva), o caso é ilustrativo da sensibilidade humanitária adotada pelo STF. Picciani, então com 63 anos, estava preso preventivamente desde novembro de 2017, acusado de corrupção (Operação *Cadeia Velha*). Ele sofria de **câncer agressivo na bexiga e na próstata**, tendo passado por múltiplas cirurgias, e encontrava-se debilitado – dependendo de cuidados especiais (chegou a usar 10 fraldas por dia, segundo a defesa) ¹¹. Em **27 de março de 2018**, a **Segunda Turma do STF**, por maioria, concedeu habeas corpus para **converter a custódia em prisão domiciliar** devido ao estado de saúde do parlamentar ¹². O relator, ministro Dias Toffoli, levou o caso diretamente a julgamento de Turma (superando a Súmula 691/STF, que em tese impediria conhecer do HC contra decisão monocrática de tribunal inferior) por considerar que a vida de Picciani estava em risco ¹³ ¹⁴. A Turma reconheceu que, à luz da **dignidade humana**, era necessário resguardar a saúde do paciente, autorizando o recolhimento domiciliar humanitário. Este caso fixou importante precedente: o **STF sinalizou que mesmo obstáculos processuais podem ser relativizados em face de motivos humanitários prementes**, inaugurando uma linha jurisprudencial de proteção à vida e à saúde do custodiado.

Caso Roberto Jefferson (2025)

Em 2023, o ex-deputado **Roberto Jefferson** (de 71 anos) foi condenado na Ação Penal 2493 do STF a **9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão** em regime fechado, pelos crimes de incitar a prática de crimes, atentar contra o exercício dos Poderes, calúnia e homofobia (caso relacionado a ataques às instituições democráticas) ¹⁵. Inicialmente preso preventivamente durante o processo, Jefferson continuou custodiado após a condenação. No início de **maio de 2025**, diante de um **grave quadro de saúde** do ex-parlamentar – que incluía necessidade de tratamento médico especializado – a **Procuradoria-Geral da República** emitiu parecer favorável à concessão da prisão domiciliar por razões humanitárias ¹⁶. Em 10 de maio de 2025, o relator **ministro Alexandre de Moraes** atendeu ao pleito e **autorizou a prisão domiciliar humanitária** para Jefferson ¹⁷. Na decisão (AP 2493), Moraes ressaltou que a **idade avançada do réu (71 anos)** e sua **grave condição de saúde** justificavam a medida, conforme ele mesmo já decidira em situações semelhantes. Destacou ainda que no STF já está **pacificado** o entendimento de permitir prisão domiciliar humanitária em **situações excepcionais** devidamente comprovadas ¹⁸. Além de determinar a ida de Jefferson para sua residência (em Levy Gasparian/RJ), o ministro impôs **condições rigorosas** para resguardar a ordem pública: uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o país, suspensão do passaporte, veto ao uso de redes sociais e a concessão de

entrevistas (salvo autorização do STF), e restrição de visitas – limitadas a advogados e familiares diretos, ou outras pessoas autorizadas pelo Supremo ¹⁹. O caso Roberto Jefferson reforça a jurisprudência humanitária do Tribunal, demonstrando que **mesmo após a condenação definitiva** o STF admite a conversão do regime prisional em domiciliar quando a manutenção do cárcere representar risco concreto e desproporcional à saúde do apenado.

Caso Fernando Collor (2025)

O **ex-Presidente da República Fernando Collor de Mello** protagonizou o caso mais recente e de grande repercussão envolvendo prisão domiciliar humanitária. Collor foi condenado pelo STF em maio de 2023 (Ação Penal 1025) a **8 anos e 10 meses de reclusão**, em regime inicial fechado, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em um esquema de corrupção na BR Distribuidora ²⁰. Em 2025, ao iniciar o cumprimento da pena, a defesa requereu que fosse em regime domiciliar, alegando que Collor – então com **75 anos** – sofria de **múltiplas doenças graves**, incluindo **Doença de Parkinson, apneia do sono severa e transtorno afetivo bipolar**, todas devidamente atestadas por laudos médicos ²¹. O relator **ministro Alexandre de Moraes** solicitou prova idônea dessas condições e, com a comprovação em mãos e **parecer favorável da PGR**, deferiu o pedido por **motivos humanitários** em maio de 2025 ²² ²¹. Na Execução Penal 131, Moraes afirmou que *“a compatibilização entre a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e a efetividade da Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária”* ²³. Ou seja, ponderou que a Justiça deve cumprir seu papel punitivo sem desrespeitar direitos básicos do condenado gravemente enfermo. Collor pôde, assim, passar do presídio (onde chegou a ficar em cela individual na penitenciária de Maceió) para o cumprimento da pena em sua residência, com imposição de diversas medidas cautelares. **Condições estritas** foram fixadas: uso imediato de tornozeleira eletrônica, entrega do passaporte (ficando proibido de deixar o país), proibição de receber visitas – exceto de advogados, equipe médica e familiares – e exigência de autorização prévia do STF para quaisquer deslocamentos médicos não emergenciais ²⁴ ²⁵. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, salientou no caso Collor que tal benefício deve ser **excepcional e proporcional** à idade e ao quadro clínico do apenado, **cuja gravidade esteja devidamente comprovada** ²⁶. O desfecho do caso Collor, amplamente divulgado, reforçou a legitimidade da prisão domiciliar humanitária no âmbito do STF, confirmando a tendência inaugurada em 2018: a Corte Suprema tem permitido que condenados ilustres ou não, em condições de saúde extremamente precárias, cumpram a pena em casa, **sem prejuízo da continuidade da execução penal e da fiscalização** (por meios como monitoração eletrônica).

Estatísticas e Tendências (2015-2025)

As decisões acima evidenciam uma **evolução jurisprudencial** na última década, em que considerações humanitárias ganharam espaço no sistema penal brasileiro. Alguns dados e tendências gerais ajudam a contextualizar essa mudança:

- **Envelhecimento da População Carcerária:** O número de presos idosos no Brasil tem crescido acentuadamente, aumentando a demanda por medidas humanitárias. Em 2005 havia cerca de 1.350 detentos com idade avançada; em 2016 já eram 6.895 e, em 2019, o total chegou a 10.273 idosos presos, uma elevação de **660% em 14 anos** ²⁷. Com o aumento desse contingente vulnerável, tornam-se mais comuns os pedidos de prisão domiciliar por motivo de saúde ou idade, dado que o cárcere tradicional muitas vezes é incompatível com as necessidades especiais desses internos (medicação constante, tratamentos complexos, risco de morte etc.).
- **Reconhecimento Jurisprudencial Consolidado:** A partir de 2018, o STF firmou entendimento de que a prisão domiciliar humanitária pode ser concedida **mesmo fora das hipóteses estritas**

da LEP, em casos *extraordinários*. As expressões utilizadas nas decisões – “conforme pacificado nessa Suprema Corte, em situações excepcionais”¹⁸ – indicam que já há uma jurisprudência consolidada admitindo o benefício. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também acompanha essa tendência: por exemplo, decisão da 5ª Turma do STJ em 2025 referiu o “**constitucionalismo fraterno**” e a ideia de prisão domiciliar humanitária para autorizar que até mulheres já **condenadas** (não apenas provisórias) pudessem cumprir pena em casa, quando preenchem requisitos como maternidade ou doença grave²⁸ ²⁹. Em outras palavras, tanto o STF quanto o STJ têm enfatizado que a proteção à vida, à saúde e à dignidade do preso deve prevalecer caso a caso, **independentemente da fase da persecução penal**, desde que a situação seja comprovadamente excepcional.

- **CrITÉrios Rigorosos e CarÁter Excepcional:** Apesar da maior abertura dos tribunais, a **concessão do regime domiciliar humanitário continua sendo rara** em termos proporcionais. As cortes deixam claro que não se trata de um direito automático a qualquer preso idoso ou enfermo, mas sim de uma faculdade judicial aplicada após criteriosa análise individual. No caso Maluf, por exemplo, o juiz de execuções penais de primeira instância denegou o pedido inicialmente, argumentando que **havia centenas de outros detentos doentes** no mesmo presídio (Papuda) em condições similares – **485 hipertensos, 4 cardiopatas, 7 cadeirantes**, entre outros – que continuavam no cárcere³⁰. Somente diante de agravamento comprovado do quadro clínico é que instâncias superiores intervieram. O **Ministério Público Federal** frequentemente opina nesses casos, e tem enfatizado o *ônus da prova* da defesa: no caso Collor, a PGR frisou que a medida exige prova documental robusta da gravidade da doença, e mesmo então reveste-se de caráter **excepcionalíssimo**²⁶. Em síntese, a tendência jurisprudencial não significa liberalidade indiscriminada, mas sim uma **flexibilização responsável** em nome de direitos fundamentais, aplicável a poucos casos extremos.
- **Impacto da Pandemia de Covid-19:** Um fator notável que impulsionou a utilização da prisão domiciliar humanitária (ainda que em caráter temporário) foi a pandemia de coronavírus em 2020. Temendo a rápida disseminação da Covid-19 em ambientes carcerários superlotados, o **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)** editou a Recomendação n.º 62/2020, orientando juízes a reavaliarem prisões de pessoas de grupo de risco (idosos, doentes crônicos, gestantes etc.) e de presos em final de pena, especialmente nos casos de crimes não violentos. Como resultado, **dezenas de milhares de presos foram colocados em prisão domiciliar ou soltos provisoriamente** para cumprir medidas alternativas. Entre março e junho de 2020, estima-se que **cerca de 32,5 mil detentos** deixaram unidades prisionais para permanecer em casa (muitas vezes com monitoração eletrônica), número que correspondeu a aproximadamente 4,8% da população carcerária na época³¹. Esse movimento emergencial mostrou, na prática, a viabilidade de se ampliar o uso de prisões domiciliares em massa por razões humanitárias e sanitárias. Embora a maioria desses beneficiados tenham retornado ao regime normal após arrefecer a crise sanitária, o episódio evidenciou uma **sensibilização maior do Judiciário** para a necessidade de proteger a saúde de presos vulneráveis, servindo de referência para análises humanitárias posteriores.

Em conclusão, **houve sim casos de concessão de prisão domiciliar humanitária pelo STF na última década**, e os principais foram detalhados acima (incluindo o caso recente de Fernando Collor) conforme solicitado. A jurisprudência evoluiu no sentido de admitir o benefício em circunstâncias estritamente excepcionais, balizando-se por laudos médicos e pela ideia de que a pena não pode se converter em tratamento cruel quando o condenado sofre de moléstia grave. A doutrina corrobora esse entendimento, enfatizando o dever estatal de resguardar a vida e a dignidade mesmo durante a execução penal. Estatísticas indicam uma tendência de crescimento dessa prática, acompanhando o aumento de presos idosos e experiências como a da pandemia. Ainda assim, a prisão domiciliar

humanitária permanece um **instrumento de uso seletivo**, aplicado com parcimônia e somente após verificação minuciosa de que o encarceramento tradicional se tornou incompatível com a condição humana do apenado ²⁶ ¹⁸ . Em suma, o cenário de 2015 a 2025 revela maior **empatia e flexibilidade do sistema penal brasileiro** frente a casos extremos, sem abrir mão da segurança jurídica: um equilíbrio entre a efetividade da punição e os imperativos da dignidade humana ²³ ⁷ .

Fontes: Decisões e notícias do STF e de órgãos oficiais sobre casos Collor, Jefferson, Maluf e Picciani ²⁰ ¹⁸ ¹⁰ ¹⁴ ; doutrina jurídica nacional sobre prisão domiciliar humanitária ² ⁷ ; dados do sistema prisional e relatórios do CNJ/Depen ²⁷ ³¹ .

¹ ² ³ ⁵ ⁶ ⁷ Critérios médicos e psicológicos para a prisão domiciliar humanitária - Migalhas
<https://www.migalhas.com.br/depeso/410190/criterios-medicos-e-psicologicos-para-a-prisao-domiciliar-humanitaria>

⁴ [PDF] Informativo 895- STF DIREITO PROCESSUAL PENAL ...
https://portal.mpap.mp.br/images/informativo_895-STF_.pdf

⁸ ⁹ ¹⁰ Dias Toffoli concede 'prisão domiciliar humanitária' a Paulo Maluf
<https://www.poder360.com.br/brasil/dias-toffoli-concede-prisao-domiciliar-humanitaria-a-paulo-maluf/>

¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ Supremo concede prisão domiciliar a deputado do Rio Jorge Picciani - 27/03/2018 - Poder - Folha
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/supremo-concede-prisao-domiciliar-a-deputado-do-rio-jorge-picciani.shtml>

¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ STF concede prisão domiciliar humanitária ao ex-deputado federal Roberto Jefferson – LEX EDITORA
<https://www.lex.com.br/stf-concede-prisao-domiciliar-humanitaria-ao-ex-deputado-federal-roberto-jefferson/>

²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ STF concede prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Fernando Collor – LEX EDITORA
<https://www.lex.com.br/stf-concede-prisao-domiciliar-humanitaria-ao-ex-presidente-fernando-collor-2/>

²⁷ Idosos privados de liberdade: “a dor deles dói mais” - SciELO
<https://www.scielo.br/j/csc/a/BkJkPRGk58LckFL7vmXz6tn/>

²⁸ ²⁹ STJ: a aplicação da prisão domiciliar humanitária | Evinis Talon
<https://evinistalon.com/stj-a-aplicacao-da-prisao-domiciliar-humanitaria/>

³⁰ Paulo Maluf tem pedido de prisão domiciliar negado pela Justiça
<https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/maluf-tem-prisao-domiciliar-negada-pela-justica-e-segue-na-cadeia-da-papuda-3bey86kg41365be6iycxwaoqd/>

³¹ Mais de 32 mil presos foram soltos por conta da pandemia de coronavírus | Exame
<https://exame.com/brasil/mais-de-32-mil-presos-foram-soltos-por-conta-da-pandemia-de-coronavirus/>